

第十四条规定了协助抽逃出资的董事、高级管理人员、其他股东等的连带责任。从立法目的而言，如此规定在于对协助抽逃出资人课以更加严格的责任，以达到预防此类侵害公司财产权行为频繁发生的目的。因此，从立法目的的实现与严厉打击抽逃出资行为的现实需要而言，主观上直接故意，客观上为股东抽逃出资实施了“教唆、帮助”等直接辅助的积极行为可认定构成“协助抽逃出资”。同时，虽然主观上为放任的间接故意，客观上应当依法行使职权而怠于履职，为股东抽逃出资创造了便利条件和违法环境的，也应当认定为构成“协助抽逃出资”。监事的勤勉义务要求其应当以善良的管理人的注意来管理公司，应当依法积极行使监督职权，避免公司、股东的利益受到不必要的损害。若监事知道或者应当知道股东抽逃出资损害公司利益，而未采取必要措施要求抽逃出资股东予以纠正，是严重的怠于行使监督职权的行为，其主观上对股东抽逃出资为放任的间接故意，客观上因未尽职履责，为股东抽逃出资创造了便利条件和违法环境，违反了勤勉义务，对“股东抽逃出资给公司造成损失”负有责任。因此，应当认定监事的行为构成“协助抽逃出资”，应对股东返还出资负连带责任。

综上，监事对公司负有勤勉义务，应当按照《公司法》规定和公司章程规定，积极行使对董事、高级管理人员执行职务行为进行监督的职权。监事怠于行使职权，违反了勤勉义务，对股东抽逃出资负有责任，应当对股东返还出资负连带责任。

编写人：重庆市第五中级人民法院 肖雯雯

四、股东知情权纠纷

12

公司注销后，原股东能否行使股东知情权

——邱某诉张某等股东知情权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终8071号民事判决书

2. 案由：股东知情权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):邱某

被告(上诉人):张某、某物业公司、李某、刘某、周某

被告：某汽车贸易公司、吴某、易某

【基本案情】

某小额贷款公司系有限责任公司，经营范围为其他金融业，设立时注册资本为2亿元，后变更为3000万元，某物业公司持股30%、某汽车贸易公司持股20%、张某、李某、刘某、周某、邱某各持股10%。

2017年，邱某通过与张某分割夫妻共同财产成为某小额贷款公司股东，出资金额300万元，持股比例10%。

2020年9月3日、9月15日，邱某两次以股东身份邮寄了《〈关于召开某小额贷款公司2020年度第一次股东会议通知〉的意见》《〈关于延期召开某小额贷款公司2020年度第一次股东会会议〉的建议》，以此证明其向某小额贷款公司主张股东知情权。

2020年9月16日，某小额贷款公司成立由吴某、易某、周某、刘某、李某、张某组成的清算组进行清算。2020年11月23日，《清算报告》载明，清算净值为7897.77元，应分配给邱某789.78元，公司清算会计报表及其他所有会计凭证、账簿、报表等会计资料移交给股东某物业公司保管，该报告上有吴某、刘某、李某、易某、周某、张某六人的签名确认，无邱某签名。

2021年9月30日某小额贷款公司被核准注销登记。

庭审中，某物业公司、李某、刘某、周某、某汽车贸易公司确认，诉请提及的部分资料由某物业公司保管。

另查，2021年2月19日邱某诉请确认某小额贷款公司2020年9月16日作出的股东会决议（决议内容为公司解散、清算、注销）无效，后法院以某小额贷款公司注销为由裁定终结诉讼。2021年4月8日法院立案受理邱某诉某小额贷款公司股东知情权纠纷一案，后以某小额贷款公司注销登记为由，终结该案诉讼。

二审期间，邱某提交了（2022）粤7101行初1711号行政裁定书和（2022）粤71行终3846号行政裁定书，邱某认

为行政机关违法注销某小额贷款公司的企业登记，主张作出补偿措施以及赔偿，法院以其不是案件的适格原告为由裁定驳回起诉，二审维持。

邱某主张向张某、某物业公司、李某、刘某、周某、某汽车贸易公司、吴某、易某行使股东知情权。

【案件焦点】

公司注销后，邱某是否有权要求各被告提供某小额贷款公司的相关资料供其查阅和复制。

【法院裁判要旨】

广东省广州市越秀区人民法院经审理认为：某小额贷款公司的清算组成员为吴某、易某、周某、刘某、李某、张某，其中张某、周某、刘某、李某四人作为某小额贷款公司的股东，依法系清算义务人，其应当妥善保管占有和管理公司的账簿、文书资料。张某等四人作为清算组成员签署某小额贷款公司《清算报告》，对公司清算资料决定交由某物业公司保管，说明张某等四人有能力提供某小额贷款公司的相关资料，邱某在某小额贷款公司注销前已提出行使股东知情权但无果，且未能参加到某小额贷款公司的清算过程的情况下，张某等四人作为某小额贷款公司的股东兼清算义务人，向同为股东身份的邱某提供某小额贷款公司的相关资料，让其了解某小额贷款公司自设立至注销期间的公司经营状态和财务状况，符合《中华人民共和国公司法》第一百八十九条规定的清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务的要求。因此，邱某对张某、周某、刘某、李某提出的相关诉讼请求，予以支持。某物业公司作为某小额贷款公司相关资料的保管人，对邱某行使股东知情权负有协助义务。吴某、易某并非某小额贷款公司的清算义务人，某汽车贸易公司非清算组成员，邱某要求吴某、易某、某汽车贸易公司提供的相关诉讼请求，缺乏法律依据，不予支持。

广东省广州市越秀区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第三十三条，《中华人民共和国会计法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第十条规定，判决如下：

一、张某、周某、刘某、李某在本判决发生法律效力之日起10日内在某物业公司经营地址内提供某小额贷款公司自设立至注销期间的股东会会议记录、财务会计报告等，供邱某查阅和复制，查阅和复制时间不超过10个工作日；

二、张某、周某、刘某、李某在本判决发生法律效力之日起10日内在某物业公司经营地址内提供某小额贷款公司自设立至注销期间的公司财务报表、会计账簿以及会计凭证，供邱某查阅，查阅时间不超过10个工作日；

三、某物业公司对被告张某、周某、刘某、李某提供上述资料负有协助义务；

四、邱某在查阅上述文件材料过程中，可由依法或者依据执业行为规范负有保密义务的会计师、律师辅助进行；

五、驳回邱某的其他诉讼请求。

张某、某物业公司、李某、刘某、周某不服一审判决，提起上诉。广东省广州市中级人民法院经审理认为：首先，股东提起知情权之诉，本应以公司为被告。在(2021)粤0104民初20290号案中，张某、周某、刘某、李某等人作为某小额贷款公司的股东明知邱某以存续中的某小额贷款公司为被告要求行使股东知情权，在该案审理期间即注销某小额贷款公司，导致案件被裁定终结，上述行为明显存在规避某小额贷款公司承担法定义务的故意，损害了邱某的合法权益。其次，张某、周某、刘某、李某作为某小额贷款公司股东、清算组成员签署某小额贷款公司《清算报告》，决定某小额贷款公司清算资料交由某物业公司保管，且在一审期间亦确认公司部分资料由某物业公司保管，故邱某查阅、复制公司的相关资料存在可行性。如仅以某小额贷款公司被注销而否定邱某要求查阅、复制公司相关资料的权利，不利于其合法权益的救济与维护。一审判决符合诚实信用、公平合理原则，本院予以维持。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一般而言，股东得向公司行使股东知情权，但当公司注销登记后股东能否向其他主体主张行使，《中华人民共和国公司法》及其相关司法解释未有明确规定，司法实践中多以被告主体不适格为由否定其他主体作为股东知情权的义务主体。然而，根据《中华人民共和国会计法》的相关规定，公司注销登记并不必然会导致查阅、复制公司相关资料在事实上不可能，并且绝对封闭式认定股东知情权的义务主体也将导致败诉的股东在关联诉讼中面临包括无法明确诉讼请求，无法计算损失数额以及举证不能等在内的诉讼困境，背离了股东知情权的工具性及共益性功能，不利于发挥股东知情权保障股东财产性权益以及完

善公司治理的作用，因此在特定情形下，应当认定股东知情权义务主体可扩张为公司外的其他主体。

一、股东知情权义务主体的适度扩张之合理性证明——以控股股东信托义务为法理基础

实际上，对于将股东作为股东知情权的义务主体在法理上有其合理性。股东知情权制度为股东提供了一个重要的信息获取途径，从而有助于降低代理成本。从股东与股东之间的关系审视，对于股权集中的有限责任公司，资本多数决原则使得股东知情权纠纷实质上是控股股东与普通股东之间的冲突。由于控股股东在行使控制权时，存在只注重自身利益，而忽视公司利益、少数股东利益的问题，《中华人民共和国公司法》对股东滥用股东权利作出了原则性规定，即控股股东除应遵守一般股东应承担的义务之外，还应对公司和其他股东承担诚信义务。因此，当控股股东利用其控制权力侵害其他股东知情权的行为时，应当赋予其他股东直接救济的权利，股东提起知情权诉讼中可以将控股股东同时列为被告。也就是说，在公司人格灭失的情形下，控股股东亦可单独作为股东知情权诉讼中的被告。

二、股东知情权义务主体的适度扩张之正当性证明——以利益衡量方法为视角

在公司注销后，股东知情权是否同时消灭，《中华人民共和国公司法》及相关司法解释并无给出明确的指引，规则的不圆满性则出现了“本应规范的生活事实未被规范或未被妥当规范”的困境——即适用自由裁量权实现个案正义的需求。如何正确运用自由裁量权，《最高人民法院关于在审判执行工作中切实规范自由裁量权行使保障法律统一适用的指导意见》第七条提到了通过利益衡量方法实现规范自由裁量权。^①具体到本案所涉及的股东知情权的行使，首

①《最高人民法院关于在审判执行工作中切实规范自由裁量权行使保障法律统一适用的指导意见》第七条规定：“正确运用利益衡量方法。行使自由裁量权，要综合考量案件所涉各种利益关系，对相互冲突的权利或利益进行权衡与取舍，正确处理好公共利益与个人利益、人身利益与财产利益、生存利益与商业利益的关系，保护合法利益，抑制非法利益，努力实现利益最大化、损害最小化。”

先需要通过类型化的方式梳理出具体的利益冲突；其次则是对所梳理出的各法益作位阶排序并作出权衡取舍，而排序的博弈过程则是立足于社会经济生活的现实基础上遵从立法政策的考量，实现利益最大化。^①

具体到有限公司注销的情形下，股东知情权诉讼中的主要利益冲突存在于大股东与中小股东之间。在申请企业注销登记前，公司一般需经股东会决议解散以及清算两个过程。在资本多数决的原则下，股权集中的有限责任公司中股东会的决议以及清算的主导权往往由大股东所控制，实质为大股东与中小股东之间的利益冲突。在公司实际经营管理中，中小股东通常处于相对弱势地位，因此立法理念上倾向于强化对中小股东的保护。

在本案中，邱某通过离婚财产分割获得原为张某名下持股比例为10%的股权且其此前未以股东身份参与公司经营管理，对公司运营及自身股权资产价值缺乏获取公司信息的客观条件。在邱某成为公司的显名股东后，其对自己的财产权益当然享有了解的权利，尤其在注册资本上千万元的公司最后清算分配个人获得收益几百元的情形下，其提出股东知情权诉讼合情合理，目的正当。在诉讼前，邱某也两次通过邮寄函件的方式要求行使股东知情权，履行了股东知情权诉讼的前置程序。邱某第一次向法院提起的股东知情权诉讼是以公司为被告，当时公司仍然存续，然而在案件审理过程中，公司注销了企业登记，导致股东知情权诉讼被驳回起诉。对于该事实，邱某本人不存在过错，并且邱某对登记机关的注销行为不服提起了行政复议与行政诉讼但又因诉讼主体适格的问题驳回起诉，至此邱某以公司为被告提出的股东知情权诉讼已穷尽救济手段。一方面，邱某作为持股比例10%的股东，无法否决解散与清算的股东会决议以及清算报告且对上述公司决策存有异议，在与张某等主导公司经营管理的股东的对抗中处于劣势，倘若机械地以公司注销为由不问其他主体作为股东知情权义务主体的可行性完全否决股东知情权的诉求，不仅忽视了个案的复杂性更背离了保护中小股东利益的公司法理念，导致个案处理有失实质正义。另一方面，

^①陈洪磊：《有限责任公司股东知情权行使中的利益衡量》，载《法律适用》2019年第16期。

股东知情权作为一项具有显著公益性的股东权利，对完善公司治理有着重要作用。适度扩张股东知情权的义务主体进而激励股东正确行使股东知情权，从社会经济分析的角度而言，无疑将有助于社会福利最大化。

三、股东知情权义务主体的适度扩张之诉讼制度支持 • ____以纠纷一次性解决机制为切入点

在股东知情权的一些案件中，以被告主体适格问题驳回诉讼请求或驳回起诉的裁判理由中，常常会指引当事人另寻法律途径解决，如可提起清算责任纠纷、股东损害公司利益纠纷等，但从纠纷实质化解的角度而言，虽上述途径看似为败诉原告提供了其他救济方式，但客观上，“另寻法律途径”可能因信息不对称而面临举证困难。

在纠纷一次性解决机制中，诉讼标的扩容是一项重要的手段。当事人的同一诉请可依多个请求权基础实现，不妨通过扩大诉讼标的的范围并模糊识别标准，以另一请求权基础实现当事人的诉请。

本案中，邱某要求以股东身份查阅复制公司特定的文件材料，而损害公司利益责任纠纷便可涵盖该项诉请，同时可突破其他股东作为协助查阅复制公司特定文件材料的义务主体的障碍。依据2023年《中华人民共和国公司法》第二十一条（2018年《中华人民共和国公司法》第二十条）的规定，股东应当依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益，因此张某等股东是否存在滥用股东权利成为审查要点。在诉讼前，邱某两次通过邮寄函件的方式要求行使股东知情权遭拒，其后邱某向法院提起了确认涉及解散和清算公司的股东会决议无效以及行使股东知情权的诉讼，但公司在已接收相应诉讼材料的情况下仍在上述两案审理期间注销了企业登记，导致案件均被裁定终结诉讼，邱某行使股东知情权落空。因此，张某等股东违背诚实信用原则注销公司登记的行为明显不当，存在滥用股东权利的行为，应承担相应的法律责任。

四、股东知情权义务主体的适度扩张之合理限度

股东与公司若同时作为股东知情权的义务主体将在法理上颠覆公司的独立

